

제·개정 이유서

1. 개정이유

검찰청을 폐지하고 법무부장관 소속 공소청과 행정안전부장관 소속 중대 범죄수사청을 각각 신설하는 내용으로 「정부조직법」이 개정(법률 제 21065호, 2026. 10. 2. 시행)되고, 이에 따라 「공소청법」 제정(법률 제 21490호, 2026. 10. 2. 시행) 및 「형사소송법(법률 제21857호, 2026. 10. 2. 시행)」 개정이 각각 이루어짐에 따라 관련 행정규칙을 정비하기 위함임

2. 주요내용

가. 용어 정비

“검찰청”을 “공소청”으로 변경하는 등 관련 용어 정비

나. 임기

위원 임기가 너무 짧아 위원회 운영에 애로사항이 있으므로 임기를 늘리거나 연임 제한을 완화해달라는 일선 청 요청에 따라 위원 임기를 2년에서 3년으로 연장(2년 2회 연임보다는 3년 1회 연임으로 규정하여 위촉 절차 간소화)

다. 전문가자문단, 시민모니터링단

활용사례가 많지 않아 사실상 사문화된 점, ‘전문가자문단’의 경우, 공소청
시민위원회 심의 과정에서 전문가 진술을 청취할 수 있도록 이미 규정되어
있으므로 설치 불요한 점, ‘시민모니터링단’도 클린콜, 민원 등으로 일반시
민의 의견을 접수할 수 있으므로 각 폐지 ☑